

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0014238-89.2015.4.01.3700/MA**

RELATOR: JUIZ FEDERAL GABRIEL BRUM TEIXEIRA

REQUERENTE: ANA ELISA DE FREITAS OLIVEIRA

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização de interpretação de lei federal interposto pela autora (representada pela Defensoria Pública da União) contra acórdão de Turma Recursal (Maranhão) que manteve sentença de improcedência em ação na qual se postula o pagamento de indenização por danos morais em razão de demora excessiva em fila de espera para ser atendido em instituição financeira.

Sustenta a recorrente que o acórdão hostilizado "*negou a pretensão a partir do entendimento de que a demora em fila de espera de instituição financeira, por si só, não enseja dano moral indenizável, sendo mero dissabor ou aborrecimento*", enquanto que "*o Egrégio Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a espera em fila de banco, associada às circunstâncias outras ou ao prazo excessivo da espera, caracterizam o dano moral*". Defende, em síntese, que o STJ tem entendido que a demora excessiva em fila bancária enseja reparação por dano moral, havendo precedentes que reconhecem, como excesso na espera impingida ao consumidor, tempo superior a 2 horas e 07 minutos, ao passo que, no presente caso, o tempo de aguardo teria sido superior a 3 horas.

Juízo positivo de admissibilidade na origem, tendo o Juiz Presidente órgão recursal *a quo* destaque o seguinte:

"Dessa forma, enquanto para o julgado paradigma a espera em pouco mais de duas horas, por si só, configura espera excessiva a ensejar indenização por dano moral, no caso dos autos a Turma Recursal entendeu que a espera por três horas e quarenta minutos, não enseja o dano psicológico a ensejar qualquer indenização por se tratar de mero aborrecimento, incapaz de gerar qualquer indenização. Reputo, assim, presentes os requisitos necessários para a admissão do recurso, vez que demonstrada a similitude fática e jurídica, bem como a divergência jurisprudencial entre os casos em confronto." (grifos nossos)

No seguimento, sobreveio ratificação desse juízo positivo de admissibilidade através de decisão do Exmo. Min. Presidente da TNU, determinando a distribuição do feito.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, presentes os requisitos de admissibilidade típicos à espécie, notadamente o cotejo analítico e a similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o aresto apontado como paradigma, conheço do incidente de uniformização, na mesma linha, aliás, do entendimento exposto tanto pelo Presidente da Turma Recursal de origem quanto pelo Exmo. Ministro Presidente desta TNU.

Com efeito, o acórdão recorrido entendeu que "**não demonstrou o autor que o tempo gasto na fila do banco, por período de três horas e quarenta minutos, foi capaz de ensejar qualquer sofrimento ou lesão psicológica.** Tal fato, ao contrário, não passou de mero aborrecimento, incapaz de gerar qualquer indenização por danos morais" (grifos nossos).

Em contrapartida, o aresto paradigma decidiu da seguinte forma:

*CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESPERA EM FILA DE BANCO. LEGISLAÇÃO LOCAL. PERÍODO EXCESSIVO PARA RECEBER ATENDIMENTO. CONFIGURAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 16/08/2013. Recurso especial interposto em 12/08/2015 e distribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2. Danos morais: grave ofensa à personalidade. Precedentes. 3. A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização. Precedentes. 4. **Contudo, a espera por atendimento em fila de banco quando excessiva ou associada a outros constrangimentos pode causar danos morais.** 5. Recurso especial não provido. (REsp 1662808/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 05/05/2017)*

No mais, havendo multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, proponho a este egrégio colegiado a afetação do tema para ser definido sob o rito dos pedidos de uniformização representativos de controvérsia (art. 16 do RITNU), tendo em conta, inclusive, a evidente relevância da discussão travada nos presentes autos. E, nesse compasso, delimito a questão a ser submetida a julgamento: "*Saber se a demora excessiva na fila de atendimento em instituição financeira enseja indenização por dano moral*".

Esse o quadro, com base no art. 8º, III, do Regimento Interno desta Turma Nacional de Uniformização, voto por **CONHECER** do presente incidente de uniformização e **afetá-lo como tema representativo de controvérsia**, adotando-se, por conseguinte, as providências previstas nos §§ 5º e 6º do mesmo Regimento.

GABRIEL BRUM TEIXEIRA

Juiz Relator

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0014238-89.2015.4.01.3700/MA**

RELATOR: JUIZ FEDERAL GABRIEL BRUM TEIXEIRA

REQUERENTE: ANA ELISA DE FREITAS OLIVEIRA

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

EMENTA

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
DE LEI FEDERAL. CONSUMIDOR. DEMORA
EXCESSIVA NA FILA DE ATENDIMENTO EM
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE:
PREENCHIMENTO. CONHECIMENTO DO INCIDENTE.
AFETAÇÃO DO TEMA COMO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. ART. 16 DO REGIMENTO INTERNO
DA TNU.**

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER do incidente de uniformização e afetá-lo como tema representativo de controvérsia, com a seguinte Questão Controvertida: "Saber se a demora excessiva na fila de atendimento em instituição financeira enseja indenização por dano moral".

Brasília, 06 de novembro de 2019.

GABRIEL BRUM TEIXEIRA

Juiz Relator